DUALSHOCK®4 & DualSense™ ワイヤレスコントローラーライブラリ使用許諾契約

第 1.3 版（2022 年 11 月 29 日）

本 DUALSHOCK®4 & DualSense™ ワイヤレスコントローラーライブラリ使用許諾契約および添付 Appendix（以下あわせて「本使用許諾契約」といいます）をよくお読みになり、貴殿の権利と義務をご理解ください。

ライブラリ（定義後述）へアクセス、もしくはライブラリを使用または複製することにより、貴殿は、貴殿の所属する法人を代表して本使用許諾契約のすべての条項に同意したものとみなされます。「貴殿」または「貴殿の」とは、ライブラリを使用しまたはその他の方法により本使用許諾契約に定める権利を行使する個人または法人を指します。

本使用許諾契約は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下「SIE」といいます）が提供する DUALSHOCK®4 & DualSense™ ワイヤレスコントローラーライブラリプログラムおよびその関連物ならびにそれらの更新版および拡張版（以下あわせて「ライブラリ」といいます）に適用されます。

1. 使用許諾

1.1 本使用許諾契約の条項およびその他の SIE の指示（ある場合）に基づき、SIE は貴殿に対し、以下に定める行為について、非独占的、取り消し可能、譲渡不可および制限的な許諾を与えるものとします。

(a) 本使用許諾契約で定められた権利を行使するために必要な限度でライブラリを複製すること。

(b) ライブラリまたはその複製物を、貴殿のマイクロソフト社 Windows 用ゲームタイトルに組み込み、当該ゲームタイトルを配布すること。

(c) 貴殿が SIE と「PlayStation®4 Standard Tool and Middleware Development and License Agreement」を締結していることを条件として、マイクロソフト社 Windows 用ゲームタイトルに組み込まれ、ライブラリをサポートするミドルウェアを開発し、PlayStation®4 ゲームタイトルのパブリッシャーおよびデベロッパーに配布すること。この場合、ライブラリの全部または一部は当該ミドルウェアに含まれないものとします。

(d) 貴殿が SIE と「PlayStation®5 Standard Tool and Middleware Development and License Agreement」を締結していることを条件として、マイクロソフト社 Windows 用ゲームタイトルに組み込まれ、ライブラリをサポートするミドルウェアを開発し、PlayStation®5 ゲームタイトルのパブリッシャーおよびデベロッパーに配布すること。この場合、ライブラリの全部または一部は当該ミドルウェアに含まれないものとします。

©2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

(e) Appendix B に記された SIE の商標を、Appendix B に定められた商標ガイドラインに従い、ライブラリが使用された貴殿の商品において使用すること。

1.2　貴殿は、本使用許諾契約に定められた目的を達するため、業務を第三者へ委託することができるものとします。ただし、貴殿は当該業務受託者に本使用許諾契約に基づく制限を課し、当該業務受託者の行為に責任を負うものとします。

2.　著作権および商標に関する表記
貴殿は、ライブラリまたはその複製物を、貴殿のマイクロソフト社 Windows 用ゲームタイトルに組み込み、当該ゲームタイトルを配布する場合、以下の著作権および商標に関する表記を行うものとします。

“DUALSHOCK”および“DualSense”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Library programs for DUALSHOCK®4 and DualSense™ wireless controllers © 2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

当該著作権および商標に関する表記は、当該ゲームタイトルのクレジット画面、マニュアル、パッケージまたは他の付随的な資料において行うものとします。

3.　制限事項
3.1　法令により認められる場合を除き、貴殿は、ライブラリの改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、もしくはライブラリのソースコードを得ようと試みることをしてはならず、また、第三者をしてこれらをさせてはならないものとします。

3.2　貴殿は、本使用許諾契約において明示的に許諾されている場合を除き、ライブラリを使用、複製または配布しないものとします。

3.3　貴殿は、自己の同等の情報を管理するのと同等の注意、ただし、少なくとも善良なる管理者の注意をもって、SIE から提供された秘密情報を秘密として保持するものとします。貴殿は、SIE による事前の承諾なくして、SIE の秘密情報を第三者に開示しないものとします。

4.　無保証および責任の制限
4.1　ライブラリは、現状有姿で、明示、黙示を問わず、権原、第三者の権利を侵害していないこと、商品性または特定目的適合性の保証を含むがこれらに限らず、何らの表明または保証なく提供されるものとします。ライブラリの使用または配布の適格性は貴殿の責任により判断され

©2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

るものとし、本使用許諾契約により許諾されている行為を貴殿が行った結果については貴殿が責任を負うものとします。

4.2　いかなる場合およびいかなる法的理論においても、ライブラリに起因または関連するあらゆる傷害、財産的損失または損害について、直接的、間接的、特別、付随的または懲罰的損害であるかを問わず、また、予見可能であるか予見不能であるかを問わず、SIE またはその関連会社が当該傷害、財産的損失または損害の可能性について通知を受けている場合であっても、SIE およびその関連会社は、責任を負わないものとします。この責任の制限は、法令上最大限可能な限り適用されるものとします。

5.　その他

5.1　貴殿が本使用許諾契約のいずれかの条項に違反した場合、SIE は通知により直ちに本使用許諾契約を終了させることができるものとします。

5.2　本使用許諾契約は、ライブラリに関する、貴殿と SIE の間の完全な合意を構成し、両者のこれまでのいかなる合意、理解に優先するものとします。

5.3　本使用許諾契約は、抵触法の原則に関わらず、日本法に準拠して解釈されるものとし、貴殿および SIE は、東京地方裁判所が専属的な管轄権を有することに同意するものとします。

5.4　SIE は、本使用許諾契約の条項を変更する場合、変更後の内容および施行時期を Dev.net 上での掲示その他適切な方法により周知し、または契約者に通知するものとします。SIE は、貴殿が施行時期の経過後もライブラリを継続使用した場合、貴殿が本使用許諾契約のあらゆる変更に同意したものとみなします。

Appendix A　　要望事項

- 本契約に従って、ライブラリまたはその複製物を貴殿のマイクロソフト社 Windows 用ゲームタイトルに組み込む場合、当該タイトルのリリース日までに SIE まで当該タイトルの概要をお知らせ願います。

- ライブラリを使うことにより、タッチパッドやモーションセンサー等のワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）および DualSense™ワイヤレスコントローラー特有の機能が使えるようになります。これらの機能を積極的に活用することをおすすめします。

©2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

- ライブラリを使用したゲームタイトルのプロモーションやイベントの際には、ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK®4）および DualSense™ワイヤレスコントローラーに対応していることを積極的にアピールしてください。

Appendix B　商標ガイドライン

- 使用許諾商標：
  DUALSHOCK 4
  DualSense

- 商標ガイドライン：
  「Trademarks」フォルダ内の商標ガイドラインをご確認ください。

©2022 Sony Interactive Entertainment Inc.